

CONTRATO DE DEPÓSITO CELEBRADO POR UNA PARTE SAFE DATA RESOURCES, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA EMPRESA", REPRESENTADA POR VICTOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ MURILLO Y POR LA OTRA PARTE, GRUNENTHAL DE MEXICO, S.A. DE C.V, EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE", REPRESENTADA POR NATACHA GABRIELA PAREDES DONOSO Y ARMANDO JOSÉ VERA GUTIÉRREZ, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara LA EMPRESA:

- a. Ser una Sociedad Mercantil debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y su representante cuenta con plena capacidad para celebrar este Contrato en virtud de que sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas.
- b. Que para todos los efectos legales señala como domicilio el ubicado en Ave. San Antonio Zomeyucan No. 4, Col. San Antonio Zomeyucan, C.P. 53750, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
- c. Que cuenta con las instalaciones, equipo y personal debidamente capacitado para la realización de las actividades relacionadas en este contrato de forma óptima y confiable.

II. EL CLIENTE declara:

- a. Ser una Sociedad o Asociación debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y su representante cuenta con plena capacidad para celebrar este Contrato en virtud de que sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas.
- b. Que para todos los efectos legales señala como su domicilio el ubicado en el número 5991 de la calle Periférico Sur de la Colonia Arenal Tepepan de la Delegación o Municipio Xochimilco de la Ciudad de México, C.P. 14610 México.
- c. Que desea recibir el servicio de depósito de ARCHIVOS que LA EMPRESA ofrece, así como los servicios conexos a dicho depósito.
- d. Que es propietario y/o legítimo poseedor de los ARCHIVOS que se entregarán en depósito a LA EMPRESA.

Por lo expuesto, las partes celebran un Contrato de Depósito, el cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: DEFINICIONES.- Para todos los efectos de este Contrato, los términos que se indican a continuación tendrán los siguientes significados:

- a. "ARCHIVOS": Significará cualquier clase de documento, ya sea que se encuentren contenidos en expedientes, cajas u otra forma de presentación, así como cintas, fichas, disquetes, libros, colecciones, impresos de cualquier tipo, etc., que EL CLIENTE entregue a LA EMPRESA para su debido depósito, manejo y administración.
- b. "LOS ALMACENES": Significarán los establecimientos en los cuales LA EMPRESA prestará el servicio de depósito de ARCHIVOS que EL CLIENTE le entregue en custodia.
- c. "CONTRAPRESTACION": Significará la remuneración económica que deberá cubrir periódicamente EL CLIENTE como pago a LA EMPRESA por el servicio de depósito y demás servicios conexos.
- d. "EL SERVICIO O LOS SERVICIOS": Significará el servicio de depósito que prestará LA EMPRESA, así como los demás servicios conexos en relación a la custodia, manejo y administración de ARCHIVOS.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente Contrato es que LA EMPRESA realice la guarda, conservación, custodia, manejo y administración en calidad de depósito de documentación e información propiedad o en legítima posesión de EL CLIENTE, y en su caso destrucción de la misma así como la prestación de servicios conexos tales como (i) la elaboración de la relación de ARCHIVOS entregados, (ii) la localización de expedientes o documentos de los ARCHIVOS que se encuentren en depósito, (iii) la organización de los archivos, (iv) la entrega temporal o definitiva de ARCHIVOS a EL CLIENTE, ya sea personalmente o por algún medio electrónico y (v) cualquier otro que se requiera en relación a los ARCHIVOS.

TERCERA: CONTRAPRESTACION.- EL CLIENTE se obliga a pagar a LA EMPRESA por concepto de CONTRAPRESTACION la cantidad que resulte de la aplicación de las tarifas a que se refiere el Anexo A, más el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, debiendo EL CLIENTE entregar la cantidad que corresponda al depósito de LOS ARCHIVOS y la cantidad que corresponda a otros SERVICIOS prestados en un plazo de 30 (treinta) días naturales del mes después de recibir el comprobante fiscal correspondiente.

EL CLIENTE está de acuerdo en que las tarifas a que se refiere el Anexo A de este contrato, se incrementen anualmente en el mismo porcentaje que aumente el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año calendario inmediato anterior, surtiendo efectos el incremento en el mes de febrero de cada año.

En caso de que EL CLIENTE no pague o se atrase en el pago de la CONTRAPRESTACIÓN en términos de lo estipulado en esta cláusula, a partir del tercer mes de no pago o atraso en el pago, pagará intereses moratorios sobre las cantidades vencidas y no pagadas a una tasa del 5% (cinco por ciento) mensual, aplicable al periodo en que incurra en la mora. Dichos intereses moratorios serán computados desde la fecha de vencimiento del pago de la CONTRAPRESTACIÓN correspondiente hasta aquella en que se realice el pago de la misma.



1

ANTEFIRMA DE LA EMPRESA

Rev.19 05/01/2016

La obligación de EL CLIENTE de cubrir los intereses moratorios referidos, se tendrá por aceptada sin perjuicio de los demás derechos que a LA EMPRESA le concede este Contrato y especialmente el de dar por vencido anticipadamente el plazo y exigir cuanto se le estuviere adeudando.

Cuando exista atraso en el pago o el impago de la CONTRAPRESTACIÓN por parte de EL CLIENTE, LA EMPRESA podrá suspender el envío de las facturas correspondientes a LOS SERVICIOS mensuales prestados y, emitirá a EL CLIENTE avisos de cargo; reconociendo EL CLIENTE los cargos mensuales que haga LA EMPRESA por la prestación de LOS SERVICIOS.

EL CLIENTE reconoce en este acto como suyos todas y cada una de las cajas y todos y cada uno de los ARCHIVOS que contengan dichas cajas que se identifiquen en la factura que emita mensualmente LA EMPRESA a EL CLIENTE por los SERVICIOS que le prestó de conformidad con el objeto de este contrato, por lo que EL CLIENTE las considera suyas con el simple pago de las facturas correspondientes.

CUARTA: ENTREGA DE ARCHIVOS. - Los ARCHIVOS deberán ser entregados por EL CLIENTE a LA EMPRESA en cajas abiertas o selladas y podrá o no entregar relación de sus contenidos.

En el caso de entregar relación de contenidos, LA EMPRESA podrá, a solicitud y con cargo a EL CLIENTE certificar el contenido de las mismas. En caso de no entregar relación de contenidos, LA EMPRESA podrá, a solicitud y con cargo a EL CLIENTE, elaborar una relación de contenidos. En el evento de entregar cajas selladas con instrucción de mantenerlas selladas LA EMPRESA no podrá reemplazar las cajas sin autorización expresa de EL CLIENTE y por lo mismo no podrá recibir cajas maltratadas.

Las relaciones de contenidos antes mencionadas, en su caso, debidamente firmadas por las partes, podrán ser agregadas al contrato como Anexo B a solicitud de cualquiera de las partes.

EL CLIENTE expresamente libera de toda responsabilidad a LA EMPRESA derivada del contenido de cajas abiertas, cerradas o selladas o del estado que guarden LOS ARCHIVOS contenidos en las mismas, de las cuales LA EMPRESA no haya certificado su contenido, así como en el caso que contengan objetos distintos a los declarados por EL CLIENTE en el Anexo B del presente contrato.

QUINTA: SUSTITUCION DE MATERIALES QUE CONTENGAN ARCHIVOS. - EL CLIENTE expresamente faculta a LA EMPRESA, para que en cualquier momento dentro de la vigencia de este Contrato pueda sustituir cajas, folders, sobres, fundas, carpetas y demás materiales que contengan a los ARCHIVOS, si a juicio de LA EMPRESA ya no son adecuados para preservar correctamente a los ARCHIVOS, debiéndose facturar a EL CLIENTE los gastos que LA EMPRESA erogue por este concepto de conformidad con la lista de precios que integran el Anexo A.

SEXTA: AUTORIZACION DE PERSONAS. - LA EMPRESA solamente estará obligada a entregar los ARCHIVOS en depósito y a recibir la instrucción de destrucción de los ARCHIVOS en depósito a las personas y por los medios previamente autorizados por EL CLIENTE en el Anexo D de este Contrato. Dichas personas podrán, a su vez, autorizar por escrito a otras personas únicamente para la entrega y recepción física de los ARCHIVOS, más no para realizar nuevas solicitudes, sin necesidad de que las firmas de estas últimas aparezcan en el anexo D del contrato. En este caso, el CLIENTE libera a la EMPRESA de cualquier responsabilidad derivada del uso o manejo indebido de la autorización así otorgada a las personas cuyas firmas y/o información no se encuentran registradas en el citado anexo D.

El Anexo D podrá ser sustituido o adicionado de tiempo en tiempo a solicitud de EL CLIENTE lo cuál será agregado a este contrato.

EL CLIENTE expresamente libera de responsabilidad a LA EMPRESA en el evento de que no se le haya notificado por escrito de forma inmediata el cese de las facultades de su representante legal y/o personas autorizadas en el Anexo D, y que por tal situación les sean prestados LOS SERVICIOS así como entregados los ARCHIVOS a dichas personas o destruidos a petición de las mismas.

SÉPTIMA: PRESTACION DE SERVICIOS. - A solicitud de EL CLIENTE, LA EMPRESA realizará la localización de LOS ARCHIVOS, ya sea que se encuentren contenidos en expedientes, cajas u otra forma de presentación, que EL CLIENTE requiera.

Asimismo, EL CLIENTE podrá enviar su solicitud para la localización y entrega de ARCHIVOS vía correo electrónico o por escrito con acuse de recibo, para lo cual desde ahora EL CLIENTE autoriza a LA EMPRESA a procesar órdenes recibidas por cualquiera de dichos medios por lo que en este acto, las Partes reconocen como válido el contenido de las mismas, surtiendo efectos jurídicos como si se tratara de un documento original. Para lo anterior, EL CLIENTE deberá incluir en el texto de solicitudes enviadas a través de correo electrónico la clave personal que le asigne LA EMPRESA para este propósito.

Los ARCHIVOS solicitados a través de correo electrónico o por escrito podrán ser entregados a las personas autorizadas por EL CLIENTE en el cuerpo de su mensaje vía correo electrónico a los buzones de correo electrónico indicados por EL CLIENTE o físicamente en el domicilio indicado por EL CLIENTE.

EL CLIENTE expresamente libera a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad derivada del uso que le dé el personal de EL CLIENTE a la información transmitida, así como de que sea del conocimiento de personas distintas a las autorizadas, siempre y cuando LA EMPRESA cumpla con los requerimientos señalados en esta Cláusula, en virtud de que EL CLIENTE se hace sabedor que los envíos por estas vías se realizan bajo su más estricta responsabilidad.

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. - LA EMPRESA recibe, de buena fe, los ARCHIVOS como propiedad o en legítima posesión de EL CLIENTE, siendo LA EMPRESA responsable por los daños y perjuicios que se deriven de su difusión, explotación y/o utilización por parte de ella y/o de terceras personas a las que LA EMPRESA los haya dado a conocer, sin contar con la previa autorización de EL CLIENTE en términos de la Ley de Propiedad Industrial.



NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.- LA EMPRESA es responsable por la guarda y conservación de los ARCHIVOS, debiendo responder por los daños y perjuicios que sufran mientras se encuentren en depósito, derivados de su negligencia. Asimismo EL CLIENTE será responsable de los daños y perjuicios que sufra LA EMPRESA, derivados de su culpa o negligencia cuando los ARCHIVOS sobre los cuales se constituye el depósito provoquen daños a ARCHIVOS propiedad de terceros o de LA EMPRESA que se encuentren en LOS ALMACENES.

DÉCIMA: CAPITAL HUMANO.- Para el caso de que durante la vigencia del presente contrato y hasta por tres meses posteriores a la terminación del mismo, EL CLIENTE decida contratar a personal de LA EMPRESA con el cual haya tenido contacto con motivo de la prestación de los servicios, pagará a LA EMPRESA una cantidad equivalente a tres meses del salario nominal que perciba la persona a contratar al momento de la terminación de la relación de trabajo con LA EMPRESA.

DECIMA PRIMERA: SEGUROS.- LA EMPRESA se obliga a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan sufrir los ARCHIVOS por negligencia de LA EMPRESA, así como por casos fortuitos, tales como terremotos, explosiones, inundaciones, granizo, etc., mientras estén los ARCHIVOS en depósito.

LA EMPRESA expresamente limita su responsabilidad a la cantidad de 7 (siete) salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, por cada caja que se encuentre en depósito menos las cantidades que por deducible, coaseguro o cualquier otro concepto deduzca la empresa aseguradora.

En el caso que EL CLIENTE quisiera una cobertura mayor a la antes señalada, deberá pagar a LA EMPRESA la diferencia que se genere por el monto de la prima correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA: DURACION.- Este Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y se mantendrá en vigor y con plenos efectos por tiempo indefinido y mientras LAS PARTES no den lugar a causales de rescisión del Contrato ó sea terminado por mutuo acuerdo o de manera unilateral.

DÉCIMA TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en el Código Civil vigente para el Distrito Federal.

En caso fortuito o de fuerza mayor o por causas no imputables a las partes que impidan cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Contrato, ambas partes acordarán en suspender los efectos de este Contrato por un plazo máximo de 15 (quince) días. Si transcurrido dicho plazo continúa el impedimento para una de las partes para dar cumplimiento al presente Contrato, por razón de fuerza mayor o caso fortuito, el presente contrato se dará por terminado sin responsabilidad para ninguna de las partes, excepto la de realizar los ajustes y los finiquitos que correspondan.

DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN.- El Contrato podrá darse por terminado o rescindido por cualquiera de los siguientes supuestos:

- Por mutuo consentimiento.
- Mediante aviso por escrito a la otra parte, con 30 (Treinta) días naturales de anticipación, entregado dentro de los primeros cinco días de un mes calendario.
- Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que las partes asumen a su cargo por virtud del presente Contrato.
- Por la falta de pago de EL SERVICIO por más de dos meses.
- Que alguna de las partes sea declarada o se declare en concurso mercantil o se le designe síndico, interventor, fiduciario o liquidador.

Las partes acuerdan que al término de vigencia del contrato EL CLIENTE pagará el cargo por localización de los archivos, entrega de los mismos así como los costos que se hayan diferido al inicio del contrato únicamente sobre los archivos que no hayan sido destruidos por LA EMPRESA al término de vigencia de los mismos.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN DE SERVICIO. EL CLIENTE expresamente conviene que de incurrir en cualquiera de los supuestos establecidos en los incisos c., d. y e. de la cláusula anterior, LA EMPRESA podrá suspender la prestación de los servicios conexos que se describen en la cláusula segunda anterior.

DÉCIMA SEXTA: GASTOS Y HONORARIOS. Los honorarios de los abogados que contrate LA EMPRESA, así como los gastos y costas judiciales en que incurra para obtener el cobro del importe de la CONTRAPRESTACIÓN y de los intereses moratorios pendientes de pago hasta la fecha de su liquidación serán por la exclusiva cuenta de EL CLIENTE.

DÉCIMA SÉPTIMA: ABANDONO DE ARCHIVOS. Para el caso de que transcurran cuatro meses sin que EL CLIENTE pague a LA EMPRESA la CONTRAPRESTACIÓN pactada en la cláusula tercera de este contrato, LA EMPRESA podrá notificar a EL CLIENTE, para que dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación, pase a recoger los ARCHIVOS que se encuentran en depósito en las instalaciones de LA EMPRESA y pueda disponer libremente de ellos, sin perjuicio del cobro de la CONTRAPRESTACIÓN que se haya generado o se genere hasta la fecha de recolección de LOS ARCHIVOS así como de los intereses moratorios estipulados en la cláusula tercera de este contrato. Si EL CLIENTE dentro de este plazo no pasa a recoger los ARCHIVOS, expresamente reconoce el abandono de los ARCHIVOS y, por lo tanto, sin necesidad de declaración judicial autoriza a LA EMPRESA a vender o disponer de los ARCHIVOS y aplicar las cantidades resultantes de la venta como reducción de las sumas que EL CLIENTE le adeude a LA EMPRESA por EL SERVICIO.

DÉCIMA OCTAVA: PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES. En términos de lo dispuesto en la Ley de la materia, LA EMPRESA actúa en el presente Contrato bajo la figura de Encargado, tratando por cuenta de EL CLIENTE que actúa como Responsable, los datos personales que

ANTEFIRMA DE EL CLIENTE

3

ANTEFIRMA DE LA EMPRESA

Rev.19 05/01/2016

ZMV

podieran contener los ARCHIVOS, así como en la prestación de los demás SERVICIOS. LA EMPRESA tratará y utilizará los datos personales que pudieran contener los ARCHIVOS para el cumplimiento del objeto de este Contrato.

LA EMPRESA transmite información descriptiva e imágenes de los ARCHIVOS para alojarlos y almacenarlos en servidores contratados a un tercero para mayor eficiencia en la prestación de los SERVICIOS.

DÉCIMA NOVENA: NOTIFICACIONES. Toda notificación entre las partes que deba ser realizada en forma escrita en los términos del presente Contrato, deberán ser entregadas a la otra parte de manera fehaciente en el domicilio establecido en el presente Contrato, para lo cual, en caso de que alguna de ellas cambie de domicilio, deberá informar a la otra por escrito. En caso de que no se dé el aviso correspondiente, las notificaciones que se hicieren en los domicilios anteriores tendrán plena validez y efectos.

VIGÉSIMA: TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenido, y de ninguna manera a su título.

VIGÉSIMA PRIMERA: CONTRATOS Y ACUERDOS PREVIOS.- Las partes acuerdan que cualquier negociación, convenio, contrato, oferta o cualquier otro documento o acuerdo verbal o escrito previo, celebrado entre ellas relativo a EL SERVICIO y/o LOS ARCHIVOS, queda sin efectos con motivo de la celebración de este instrumento, toda vez que en el presente contrato y sus anexos se encuentran debidamente acordados los términos y condiciones, así como los derechos y las obligaciones de las partes relativas al objeto del presente instrumento.

En el caso de órdenes de compra que emita EL CLIENTE a LA EMPRESA cubriendo los servicios proporcionados al amparo de este Contrato, las partes en este acto acuerdan dejar sin efecto legal alguno los términos y condiciones establecidas en las órdenes de compra, incluyendo las que constituyan términos y condiciones adicionales y lo que se contrapongan a lo establecido en este Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.- Para todos los efectos legales a que haya lugar sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de lo pactado en este Contrato, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes y leyes aplicables de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder o por cualquier otro motivo.

Debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y consecuencias del presente Contrato y sus anexos, lo firman por duplicado en la Ciudad de México a los 16 días del mes de noviembre de 2018.

EL CLIENTE

LA EMPRESA


GRUNENTHAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

NATACHA GABRIELA PAREDES DONOSO Y ARMANDO
JOSÉ VERA GUTIÉRREZ


SAFE DATA RESOURCES, S.A. DE C.V.

LIC. VICTOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ MURILLO



ANTEFIRMA DE EL CLIENTE

4

ANTEFIRMA DE LA EMPRESA

Rev.19 05/01/2016